

[별표6]

기획만화 계약서(제2조 제6호 관련)

저작자____(이하 '저작자'라고 한다)와(과) 발주자 ____ (이하 '발주자'라고 한다)는(은) 아래의 저작물에 대하여 아래와 같이 기획만화 출판 계약을 체결한다.

대상 저작물의 표시

제호(가제) :

제1조 (계약의 목적)

이 계약은 '발주자'의 기획에 따라 '저작자'가 창작한 기획만화인 대상 저작물에 관하여 양 당사자 사이의 권리·의무 및 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

1. "대상 저작물"은 위에 표시한, 이 계약의 목적이 되는 저작물을 말한다.
2. "복제"는 대상 저작물을 인쇄·사진촬영·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법으로 일시적 또는 영구적으로 유형물에 고정하거나 다시 제작하는 것을 말한다.
3. "배포"는 대상 저작물 원본 또는 그 복제물을 공중에게 대가를 받거나 받지 아니하고 양도 또는 대여하는 것을 말한다.
4. "발행"은 대상 저작물을 공중의 수요를 충족시키기 위하여 복제·배포하는 것을 말한다.
5. "출판"은 대상 저작물을 인쇄 그 밖에 이와 유사한 방법으로 문서 또는 도화로 발행하는 것을 말한다.
6. "선급금"은 대상 저작물의 향후 판매 부수를 예상하고, 해당 부수만큼 미리 지급하는 인세를 말한다.
7. "2차적저작물"은 대상 저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물을 말한다.
8. "완전원고"는 교정·편집만 거치면 출판이 가능한 스케치, 채색, 식자 배열 등 창작작업이 끝난 원고를 말한다.
9. "기획만화"란 발주자가 주도하여 미리 마련한 배경, 이야기를 바탕으로 작가가 작업을 맡아 제작하는 출판 형식의 만화를 말한다.

본 계약서의 기획만화는 작가가 저작권을 보유한 만화 또는 캐릭터 등을 이용한 경우는 제외한다.

10. 본조에서 정하지 않은 용어의 정의는 관련 법령과 상관습에 따른다.

제3조 (계약기간)

- ① 이 계약의 계약기간은 ____년 __월 __일부터 ____년 __월 __일까지로 한다.
- ② '저작자'와 '발주자'는 계약기간 만료일 __개월 전까지 계약 연장에 서면으로 합의할 수 있고, 그 경우 이 계약은 같은 조건으로 __년간 연장된다. '저작자'와 '발주자'는 연장에 합의하면서 계약의 조건을 변경할 수 있다.
- ③ 제2항의 합의가 없는 한 이 계약은 기간 만료로 종료되며, '발주자'의 권리는 제4조 제1항의 기간(양도기간)만큼 존속한다.

제4조 (저작재산권의 귀속)

- ① '저작자'는 대상 저작물에 대한 저작재산권 중 다음에 해당하는 권리를 각 양도기간 동안 발주자에게 양도한다.

저작재산권의 종류	포함 여부(○ 또는 ×)	양도기간 ¹⁾	비고
복제권			
공연권			
공중송신권			
전시권			
배포권			

- 1) 예시) ① 제3조 제1항의 계약기간 동안 ② ____년 __월 __일부터 ____년 __월 __일까지 ③ 영구 등
- ② '저작자'는 대상 저작물에 관하여 이 계약에서 명시적으로 '발주자'에게 허락한 권리 외의 모든 권리를 갖는다.
 - ③ 대상 저작물을 원저작물로 하는 2차적저작물을 작성하여 이용할 권리와 대상 저작물의 캐릭터에 대한 권리, 속편, 후속 시즌, 스핀오프(spin-off), 프리퀄(prequel), 시퀄(sequel) 등 관련 저작물을 제작할 권리는 이 계약의 대상에 포함되지 않으며, '저작자'와 '발주자'가 이들 권리에 대해 상대방과 계약하고자 하는 경우 부속합의서 또는 별도 계약을 체결하여야 한다.

제5조 (권리의 등록)

- ① '발주자'와 '저작자'는 「저작권법」 제54조에 따라 대상 저작물의 저작권 양도 등록을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 '발주자'가 저작권 양도 등록을 하는 경우 '저작자'는 등록에 필요한 서류를 '발주자'에게 제공하는 등 이에 적극적으로 협력하여야 한다.
- ③ '발주자'는 양도기간이 만료되거나, 해지·해제 등으로 이 계약이 종료된 후에는 (지체없이 / __일 이내에) 저작재산권 양도 등록을 말소하고, '저작자'에게 말소하였다는 증빙 자료를 교부해야 한다.

거래안전을 위해 '지체없이'가 원칙이나, 합의에 따라서 일 수를 정할 수 있다.

제6조 (완전원고의 인도와 발행 시기)

- ① '저작자'는 ____년 ____월 ____일까지 '발주자'에게 완전원고를 인도하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있을 때에는 '발주자'의 동의를 얻어 인도 시한을 변경할 수 있다.
- ② 완전원고의 내용은 '저작자'와 '발주자'가 본 계약 체결 이전에 협의하여 결정한다. '저작자'는 해당 완전원고 수준의 원고를 제공하여야 한다.
- ③ '발주자'는 '저작자'로부터 완전원고를 인도받은 날로부터 ____개월 내에 출판물 초판을 발행하여야 한다. 다만 부득이한 사정이 있을 때에는 '저작자'의 동의를 얻어 발행일을 변경할 수 있다.

제7조 (작품의 검수)

- ① '발주자'는 대상 저작물의 창작 과정에서 '저작자'에게 대상 저작물의 내용이나 작화를 수정할 것을 요구할 수 있다. 다만, 수정요구 사항은 계약 체결 당시의 기획 의도나 의뢰 범위를 벗어나지 않아야 하고, 합리적인 수정 기간이 부여되어야 한다.
- ② '발주자'는 수정을 요구할 때 수정요구 사항을 구체적으로 정리하여 서면 형식으로 '저작자'에게 교부하여야 한다.
- ③ '발주자'의 수정 요구는 시나리오, 콘티, 스케치(선화 이전), 선화, 채색 등 창작 단계를 막론하고 하나의 부분에 대하여 ____회 이내로 한다.
- ④ '저작자'는 제3항의 각 단계마다 '발주자'에게 그 시점까지 '저작자'가 창작한 부분의 검수를 요청할 수 있다. '발주자'는 합리적인 기간 내에 검수 회신을 해야 한다. '발주자'는 합격 검수를 마친 내용에 대해서는 재차 수정을 요구할 수 없다.
- ⑤ 본조 제1항 내지 제4항에도 불구하고, '저작자'와 '발주자'는 추가로 상당한 대가의 지급을 하고 대상 저작물을 수정하도록 합의할 수 있다.

제3항 관련, 통상의 경우 하나의 부분에 대한 수정 요구는 3회 이내로 한다.

제8조 (대가의 지급)

제8조는 다음 중 _____방식으로 한다.

(일시불 방식)

- ① '발주자'는 이 계약에 따라 권리를 부여받는 대가로 '저작자'에게 _____원을 지급한다. '발주자'는 본조의 대가를 '저작자'가 지정하는 은행 계좌로 지급한다.
- ② '발주자'는 아래와 같이 대금을 분할하여 지급한다.
계약금 : 계약체결시 _____ 원

중도금 : ____년 ____월 ____일까지 ____ 원

잔금 : ____년 ____월 ____일까지 ____ 원

(또는) 잔금 : 최종 원고 인도 후 ____일 이내에 ____ 원

(인세 지급 방식)

① '발주자'는 아래와 같이 '저작자'에게 정가의 일정 비율에 해당하는 금액에 일정 부수(발행부수 또는 판매부수)를 곱한 금액을 지정 계좌를 통하여 저작권사용료로 지급한다. 이때 '저작자'는 '발주자'에게 발행부수 또는 판매부수에 대한 자료를 요청할 수 있다.

☐ 초판의 경우 도서정가의 ____%×발행부수, 2쇄부터는 도서정가의 ____%×판매부수 ()

☐ 도서정가의 ____%×발행부수 ()

☐ 도서정가의 ____%×판매부수 ()

☐ 기타 _____

② '발주자'는 ____개월에 한 번씩 발행부수 또는 판매부수를 '저작자'에게 통보하고 그 기간에 해당하는 저작권사용료를 다음달 말일까지 '저작자'가 지정하는 계좌로 지급한다.

③ '저작자'는 납본, 증정, 신간 안내, 서평, 홍보 등을 위하여 제공되는 부수에 대하여는 저작권사용료를 면제한다. 다만, 그 부수는 매쇄 당 ____%를 초과할 수 없으며, '발주자'는 자세한 내역을 '저작자'에게 알려주어야 한다.

④ '발주자'는 이 계약 성립일로부터 ____영업일 이내에 선금금으로 ____ 원을 '저작자'에게 지급한다. 계약 종료 시까지의 '저작자'가 지급받은 저작권사용료의 합계가 선금금에 미치지 못하는 경우에도, '저작자'는 차액을 반환할 의무가 없다.

⑤ 초판 제1쇄의 발행부수는 ____부로 정한다. '발주자'는 이후 대상 저작물 초판 제1쇄 및 이후 발행 시 지급할 저작권사용료에서 제4항의 선금금을 공제할 수 있다.

⑥ '저작자'와 '발주자'는 검인지를 [부착하기로() / 부착하지 아니하기로()] 합의한다.

⑦ '발주자'가 '저작자'에게 본조의 저작권사용료를 지급할 때, '발주자'는 '저작자'에게 출판물의 발행 부수, 인세 계산 내역 등이 기재된 정산서를 제공하여야 한다. 해당 정산 주기에 '저작자'에게 지급할 저작권사용료가 없는 경우에도 같다.

⑧ '저작자'가 제7항의 정산서 내용에 대해 이의를 제기하는 경우, '발주자'는 정산서 내용의 근거 자료(관련 계약서를 포함한다)를 제공하여야 한다. 단, 제공이 불가능한 객관적 사정이 있는 경우 별도의 합의를 거쳐 '발주자'는 '저작자'에게 이를 열람하도록 한다.

⑨ '발주자'는 발행 부수, 인세 계산 내역, 인세 지급 내역 등과 관련된 이 계약에 따른 장부 및 자료를 별도로 유지, 보관하고, 이를 이 계약 종료 후 5년 후까지 보관하여야 한다.

- ⑩ '저작자'가 제9항의 기간 동안 장부 또는 자료의 열람 또는 제공을 요청할 경우, '발주자'는 지체 없이 이에 응해야 한다. 제8항 제2문은 본항에도 적용된다.

제9조 (정가, 판형, 제책방식 등)

- ① 본 조는 제8조의 인세 지급방식의 경우에만 적용된다.
- ② 출판물에 대한 정가, 판형, 제책방식 등은 '저작자'와 '발주자'가 협의하여 결정한다. 다만, '발주자'는 '저작자'에게 관련 사항을 알려야 한다.
- ③ '발주자'는 출판물의 중쇄의 시기, 수량, 홍보와 판매 방법 등을 결정할 수 있으며, 중쇄가 진행되는 경우 '발주자'는 '저작자'에게 수량과 시기 등 중쇄 계획에 대해 미리 서면으로 통지하여야 한다.
- ④ 출판물의 중판 여부 및 내용은 '저작자'와 '발주자'가 사전 합의하여야 한다.
- ⑤ '발주자'는 출판물의 재고가 없을 경우 중쇄를 하여야 한다. 다만 이 경우 중쇄의 시기, 수량, 판매 방법 등은 시장 상황, 계약의 잔여기간, '발주자'의 경영 상황 등을 고려하여 '저작자'와 '발주자'가 협의하여 결정한다.
- ⑥ '발주자'는 이 계약기간 중 대상 저작물의 출판을 중단해서는 아니 된다.¹⁾
1) 단행본 이외의 연속물(1권이상~완결권)은 완결작품 전체를 제6항의 대상으로 한다.

제10조 (저작물의 보증 등)

- ① '저작자'는 대상 저작물의 내용으로 인해 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해하여 손해를 끼친 경우에는 이에 대한 책임을 진다.
- ② 제1항에도 불구하고 '발주자'가 제공한 소재, 내용 등 '발주자'가 제공하거나 관련한 부분으로 인하여 제3자의 저작권 등 법적 권리를 침해한 경우는 '발주자'가 이에 대한 책임을 진다.
- ③ '저작자'는 '발주자'가 이 계약상의 권리를 행사함에 있어 장애가 되는 사정(계약 이전에 대상 저작물의 저작권을 처분하거나 권리의 목적으로 제공하는 등)이 없고, 이 계약기간 중에도 '발주자'의 동의 없이 그러한 행위를 하지 않을 것임을 확인한다.

제11조 (저작인격권의 존중)

- ① '발주자'는 대상 저작물에 관한 '저작자'의 저작인격권을 존중하여야 한다.
- ② '발주자'는 대상 저작물 및 그 복제물에 '저작자'의 실명 또는 '저작자'가 지정하는 이명(필명)을 표시하거나 표시하지 않는 등 '저작자'가 요구하는 바에 따라 올바르게 사용하여야 한다.
- ③ '발주자'는 대상 저작물의 제호, 내용 또는 형식을 바꾸고자 할 때는 '저작자'의 동의를 얻어야 한다. '발주자'는 대상 저작물의 성질이나 그 이용의 목적 및 형태 등에 비추어 부득이하다고 인정되는 범위 안에서의 변경을 할 수 있으나, 저작물의 본질

적 내용을 변경하여서는 아니 된다.

- ④ '발주자'는 대상 저작물과 관련하여 '저작자'의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

제12조 (교정과 편집)

- ① 대상 저작물의 교정과 편집은 '발주자'가 수행함을 원칙으로 하되, '저작자'와 '발주자'가 협의하여 달리 정할 수 있다.
- ② 제1항의 교정·편집 수행자의 상대방은 교정·편집 수행자에게 협력하여야 하며, '발주자'는 자신이 수행한 교정·편집 결과물에 대하여 '저작자'의 확인을 받아야 한다.

제13조 (저작자에 대한 증정본 등)

- ① '발주자'는 출판물의 초판 및 개정판 1쇄 발행 시 __부, 중쇄 발행 시 __부를 '저작자'에게 증정한다. 이 증정본의 개수는 저작권사용료를 산정하기 위한 발행부수에 포함되지 않는다.
- ② '저작자'가 제1항에 규정된 부수를 초과하는 출판물이 필요한 경우 정가의 __퍼센트에 해당하는 금액으로 '발주자'로부터 구입할 수 있다. 이 구입본의 개수는 저작권사용료를 산정하기 위한 발행부수에 포함된다.

제14조 (원고의 반환 등)

- ① 계약기간의 만료 등으로 이 계약이 종료되는 경우, '발주자'는 '저작자'로부터 받은 육필 원고나 원화 등 실물원고 기타 일체의 자료를 반환하여야 한다.
- ② 제1항의 원고 또는 자료가 전자적 형태로 제공되었을 경우, 이 계약 종료 시 '발주자'는 이를 파기하고, 이를 파기하였다는 서면 확인서를 만들어 '저작자'에게 교부하여야 한다.
- ③ '발주자'가 원고 또는 자료를 훼손 또는 분실하거나 본조의 의무를 이행하지 않을 경우, '발주자'는 이에 대한 책임을 진다. 다만, 자신의 책임 없는 사유인 경우에는 그러하지 아니한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고, '발주자'는 제16조 제1항에 따른 성과의 보존을 위하여 필요한 최소한의 자료를 '저작자'와 협의하여 보존할 수 있다.

제15조 (권리 소멸 후의 배포)

- ① '발주자'의 권리가 소멸한 후에도 '발주자'는 계약기간 만료일 이전에 발행된 도서의 재고 물량을 __개월 동안 배포할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 배포에 대하여 '발주자'는 제8조에서 정한 저작권사용료를 지급하여야 한다. 다만, 선급금(제8조 인세 지급 방식일 때)이 소진되지 않은 경우 제8조 제5항 후문을 준용한다.

제16조 (발주자의 성과 존중)

- ① '저작자'는 저작물을 구성하는 스타일, 구성, 레이아웃 등 출판물의 형식에 대한 '발주자'의 성과를 존중하여야 한다.
- ② '저작자'가 이 계약이 종료된 후 '발주자'가 구성한 제1항의 성과를 활용하기 위해서는 '저작자'와 '발주자'가 별도의 서면 합의를 거쳐야 한다.

제17조 (권리·의무의 양도 등)

'저작자'와 '발주자'는 상대방의 동의 없이는 이 계약상 권리·의무 또는 계약상 지위를 제3자에게 양도할 수 없다.

제18조 (계약 내용의 변경 및 보완)

- ① '저작자'와 '발주자'는 필요시 서면 합의에 따라 이 계약의 내용 중 일부를 변경할 수 있으며, 그 서면 합의에서 달리 정함이 없는 한 변경된 사항은 그다음 날부터 효력을 가진다.
- ② '저작자'와 '발주자'는 이 계약의 내용을 보충하거나, 이 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속합의서를 작성할 수 있다.
- ③ 제2항에 따른 부속 합의는 이 계약의 내용과 배치되거나 위반하지 않는 범위로 한정한다.

제19조 (계약의 해지 또는 해제)

- ① '저작자' 또는 '발주자'가 이 계약에서 정한 사항을 위반하였을 경우 그 상대방은 ___일 이상의 기간을 정하여 제대로 이행할 것을 요구할 수 있다.
- ② 제1항의 조치에도 불구하고 이를 이행하지 아니하는 경우, 그 상대방은 대상 저작물의 창작의 착수 이전까지는 이 계약을 해지·해제할 수 있으며, 창작의 착수 후에는 계약을 해지할 수 있다.

민법 등 관계 법령이 있는 경우에는 법정 해지·해제, 합의 해지·해제할 수 있다.

- ③ '저작자' 또는 '발주자'는 상대방이 더 이상 대상 저작물을 이 계약에 따라 출판할 의사가 없음을 서면으로 통지하거나, 상대방이 다음 각호의 사유로 이 계약에 따른 출판을 계속할 수 없음이 명백한 경우에는 상대방에게 즉시 서면으로 이 계약의 해지를 통고할 수 있다.

1. 회생, 파산, 회사정리, 해산 또는 청산절차가 개시된 경우
2. 발행한 어음, 수표가 지급 거절되는 경우
3. 제3자에게 인수 또는 합병되거나 영업을 위하여 필요한 주요한 재산이 제3자에게 양도되는 경우
4. 영업을 위하여 필요한 주요 재산에 대하여 법원의 보전처분 또는 강제집행이 개시되고 60일 이내에 해소되지 않는 경우
5. 고의적인 30일 이상의 계약 불이행 및 연락 두절 등으로 출판을 지속할 수 없는 사정이 객관적으로 명백한 경우
6. 작품 표절, 사회적 물의로 인한 계약 상대방의 손해, 범죄 등이 법원의 판결 등으로 객관적으로 입증된 경우

제20조 (손해배상)

- ① 이 계약을 고의 또는 과실로 위반한 당사자는 상대방에게 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.
- ② 계약의 해지 또는 해제 사실은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제21조 (불가항력)

천재지변, 자연재해, 전쟁, 내란, 폭동 등 불가항력으로 인하여 '저작자' 또는 '발주자'가 이 계약상 의무를 이행하지 못하게 된 경우에는 계약 불이행에 대한 서로의 책임을 면제하며, 쌍방이 서면 합의를 통해 후속 조치를 결정한다.

제22조 (성희롱 등의 금지)

- ① '저작자'와 '발주자'는 상대방 또는 상대방의 임직원 등 관련자로부터 객관적인 증거로 확인되는 성희롱·성폭력 피해를 입은 경우 행위자의 업무 배제 등 적절한 조치를 요청할 수 있고, 상대방은 이러한 조치를 수행하여야 한다.
- ② '저작자' 또는 '발주자'는 상대방 또는 상대방의 임직원 등 관련자로부터의 성희롱·성폭력으로 인한 국가인권위원회의 결정이나 법원의 확정판결을 받은 경우, 이 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

제23조 (비밀유지)

- ① '저작자'와 '발주자'는 이 계약의 내용 및 계약 이행 과정에서 알게 된 상대방의 영업상 비밀 정보를 상대방의 사전 승낙 없이 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.
- ② 아래 각호의 경우는 제1항의 적용을 받지 아니한다.
 1. 계약서 체결 또는 검토를 위하여 비밀유지의무를 지는 변호사 등 전문가, 만화,

예술 또는 저작권 관련 공공기관 및 설립에 필요한 법령상 절차를 거친 협회·단체·조합 등의 자문을 받는 경우

2. 수사나 소송 등의 분쟁으로 인해 수사기관 또는 사법기관에 제출하는 경우
3. 법령에 따른 신고나 조사를 위한 목적으로 제공하는 경우
4. 그 밖의 법령에 의해 정보의 공개가 강제되는 경우

- ③ '저작자'와 '발주자'는 이 계약의 이행 과정에서 알게 된 상대방의 개인정보를 유의하여 취급하여야 하며, 상대방 동의 없이 이를 공개, 누설 또는 이용하여서는 아니 된다.

제24조 ('저작자'의 정보 이용)

'저작자'는 '발주자'가 이 계약에 따른 홍보, 판매 등을 위하여 '저작자'가 제공한 정보를 스스로 또는 제3자를 통하여 공개 또는 이용하는 것을 허락한다. 다만, '저작자'의 실명과 초상의 공개 또는 이용에 대하여는 '저작자'와 '발주자'가 별도 합의하여 결정한다.

제25조 (저작권 침해의 공동대응)

'저작자'와 '발주자'는 대상 저작물에 대한 저작권 침해 행위를 적극적으로 대응하여야 하며, 이를 위해 필요한 경우 상대방에게 자료를 제공하는 등 적극적으로 협조하여야 한다.

제26조 (예술인고용보험)

- ① '발주자'는 「고용보험법」에 따라 고용보험이 적용되는 경우 '저작자'를 피보험자로 하는 고용보험 취득신고 등 자격관리업무를 성실히 수행한다.
- ② '발주자'는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따라 '저작자'와 '발주자'가 부담하여야 하는 고용보험료를 납부하여야 한다. 이 경우 '발주자'는 '저작자'가 부담하여야 하는 고용보험료를 '저작자'에게 지급하는 보수에서 원천공제하여 납부할 수 있다.

제27조 (분쟁 해결)

- ① 이 계약에서 발생하는 모든 분쟁은 '저작자'와 '발주자'가 자율적으로 해결하도록 노력한다.
- ② '저작자' 또는 '발주자'는 소송에 앞서 한국저작권위원회의 조정을 받을 수 있다.
- ③ 이 계약과 관련된 소송은 민사소송법상의 관할법원을 제1심 법원으로 한다.

제28조 (설명 의무)

- ① '발주자'는 '저작자'에게 이 계약서의 주요 내용과 취지를 설명해야 한다. 다만, '저작자'의 의사에 따라 추가되거나 변경된 계약의 내용은 '저작자'가 '발주자'에게 설명하여야 한다.
- ② 제1항과 별개로, '발주자'는 '저작자'가 계약서 내용 전문을 최초로 확인한 시점으로부터 최소 15일의 기간을 보장하여 '저작자'가 계약 전 법률 자문을 받을 수 있는 충분한 시간을 주어야 한다.

제29조 (효력 발생)

이 계약은 계약체결일로부터 효력이 발생된다.

이 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 '저작자', '발주자'가 서명 날인한 다음 각 1통씩 보관한다.

____년 __월 __일

"저작자"

성 명(이명) :

생 년 월 일 :

주 소 :

기 명 날 인 : _____(인)

입 금 계 좌 :

"발주자"

상 호 :

사업자번호 :

주 소 :

대 표 자 : _____ (인)